تام المالية
TAM CAPITAL

سياسة الحوكمة الشرعية

V1_AUG 2025

Approved by: **Board of Directors**
Date: [DD/MM/YYYY] (Place Stamp)

المادة الأولى: التعريفات

المصطلح	التعريف
إطار الحوكمة الشرعية	هو نموذج الحوكمة الشرعية الداخلي لمؤسسة السوق المالية، الذي يشتمل على متطلبات عمل اللّجنة الشرعية والالتزام الشرعي والمراجعة الشرعية الداخلية، وآلية إعداد التقارير الخاصة بتلك الوظائف وارتباطها الإداري، والصلاحيات المفوضة من مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- فيما يتعلق بتلك الأعمال. ويشمل إطار إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- في حال تحقق أحد عوارض الاستقلالية، ودورية التقارير التي يعتمدها مجلس الإدارة -أو ما في حكمه.
اللجنة الشرعية	لجنة متخصصة تُشكَّل بقرار من مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- أو بتكليف لجنة شرعية من جهة خارجية للقيام بالمهام المنصوص عليها في الباب الثالث من التعليمات، مع مراعاة على أن لا يقل أعضاء اللجنة عن ثلاثة أعضاء على الأقل من أهل المعرفة الشرعية والمالية والخبرة، على أن يكون ثلثي الأعضاء من الأعضاء المستقلين.
المراجعة الشرعية الداخلية	هي الرقابة التي تمارس من قبل جهاز رقابة شرعي داخل المؤسسة للتأكد من مدى التزام المؤسسة بأحكام الشريعة الإسلامية، والكشف عن أي انحرافات أو مخالفات شرعية وقعت، مع الإبلاغ عنها على الفور، والسعي في معالجتها ما أمكن ويقوم بهذا الدور مسؤول الالتزام في الشركة .
سياسة الالتزام الشرعي	هي السياسة التي تحدد نطاق المنتجات والخدمات التي يجب أن تحال إلى اللجنة الشرعية لاعتمادها، وآلية وإجراءات التحقق من توافق تلك المنتجات والخدمات مع هذه السياسة والقرارات الصادرة عن اللجنة الشرعية، والإجراءات اللازمة اتخاذها في حال عدم الالتزام بها.
تقرير اللجنة الشرعية	تقرير سنوي تعده اللجنة الشرعية عن مدى التوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية، مع تضمين التقرير المعايير الشرعية التي اعتمدت عليها اللّجنة الشرعية في إصدار قراراتها، ورفعه إلى مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه-لاعتماده.
أمانة اللجنة الشرعية	هي جهاز فني وإداري متفرغ يساند الهيئة الشرعية في تحقيق أهدافها وأداء أعمالها، وتتبع الأمانة إدارياً للمؤسسة مع ارتباطها الفني المباشر بالهيئة الشرعية

المادة الثانية : الإلزام النظامي بتعليمات الحوكمة الشرعية:

أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن اعتماد تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية، وقد جاء القرار رقم 3-77-2022 والخاص تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية موضحا للفقرات الواجب تطبيقها بشكل إلزامي، وقد نص قرار مجلس الهيئة على أن يُعمل بالتعليمات ابتداءً من تاريخ 18 يوليو 2022، وذلك باستثناء الفقرتين (2) و(7) من المادة الثالثة والفقرة (6) من المادة الثامنة منها والتي تعد جميعها إلزامية، والتي سيكون العمل بها ابتداءً من تاريخ 1444/12/13هـ الموافق 2023/07/01م.

لماذا الحوكمة الشرعية:

تمثل الحوكمة الشرعية النظام الذي يحتوي على أدوات وآليات فاعلة يتم التأكد من خلالها على عدم مخالفة الشركة-الصندوق لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع عملياته وأنشطته، وذلك من خلال الاعتماد على المعايير والقرارات الشرعية المعتمدة، والرقابة الشرعية الفاعلة والمتمثلة في عملية مراجعة شرعية دورية وتدقيق شرعي خارجي سنوي، والإفصاح الشرعي الذي يطمئن أصحاب المصلحة عن مدى توافق الصندوق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمتمثل في التقرير السنوي للجنة الشرعية.

المادة الثالثة: مسؤوليات مجلس الادارة :

1. تطوير واعتماد السياسة الشرعية لمؤسسة السوق المالية؛ وله تفويض تطوير تلك السياسة إلى من يراه.
2. تطوير واعتماد اطار الحوكمة الشرعية لتام المالية ، وله تفويض تطوير الاطار لمن يراه.
2. الإشراف على أداء الإدارة التنفيذية والمكلفين بتنفيذ إطار الحوكمة الشرعية بحيث يقتنع بأن أداءهم يتماشى مع أهداف ذلك الإطار.
3. تحديد المكافآت الملائمة لأعضاء اللّجنة الشرعية وفقاً للسياسة المعتمدة، والإفصاح عنها في التقرير السنوي لمجلس الادارة .
4. الإفصاح في تقرير مجلس الادارة السنوي عن السير الذاتية لأعضاء اللّجنة الشرعية للعموم.
5. الإقرار باستقلالية اللّجنة الشرعية، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر في أداء اللجنة الشرعية لأعمالها.
6. إجراء تقييم سنوي لمدى تحقق استقلال أعضاء اللّجنة الشرعية، والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه.
7. اعتماد التقرير السنوي للجنة الشرعية ، والافصاح عنه للعموم سواء بشكل مستقل او تضمينه في التقرير السنوي لمجلس الادارة .
8. أن لا تُعدَّل القرارات الشرعية الصادرة عن اللّجنة الشرعية دون موافقتها، وعلى مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- مسؤولية التحقق من ذلك.

المادة الرابعة : تشكيل اللجنة الشرعية :

1. تشكل اللجنة الشرعية بقرار من مجلس الادارة ويجوز للمجلس تكليف لجنة شرعية لدى جهه خارجية للقيام بممارسة اعمال وصلاحيات اللجنة الشرعية ولايخل ذلك بمسؤوليته عن تلك الأعمال ولا عن الصلاحيات التي فوضها اليها، على أن يراعى عن تكليف لجنة شرعية لدى جهه خارجية مايلي:
   - تناسب عدد أعضاء اللجنة الشرعية مع حجم وطبيعة المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة ، على أن لايقل عن ثلاثة اعضاء.
   - أن يكون ثلثي أعضاء اللجنة الشرعية مستقلين . ويجب أن يكون أعضاء اللجنة الشرعية المستقلين قادرين على ممارسة مهامهم وإبداء آرائهم والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد .

ومما يتنافى مع الاستقلال اللازم توفره في عضو اللجنة الشرعية المستقل مايلي:

- **أن يكون العضو مالك مانسبته خمسة في المئة أو أكثر في أسهم شركة تام المالية .**
- **أن يكون العضو هو ايضا عضو مجلس ادارة في تام المالية أو أحد مديريها أوعضو مجلس, في شركة أخرى من مجموعة تام المالية .**
- **أن تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لمصلحة تام المالية .**
- **أن يشترك في عمل من شانه منافسة للشركة او يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله تام المالية .**
- **أن يكون قد أمضى مايزيد عن تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية اللجنة الشرعية لشركة تام المالية .**

المادةالخامسة : عضوية اللجنة الشرعية:

يشترط في عضو اللجدنة الشرعية المعرفة والخبرة اللازمتان والتي تقيمان بناء على العايير التالية:

1. **المعرفة الشرعية والمالية :** المعرفة الشرعية الملائمة في فقه المعاملات المالية المعاصرة، بالاضافة الى القدرة علىقراءة البيانات المالية وفهمها.
2. **الخبرة:** الخبرة الكافية في ذت المجال أو مجالات ذات صلة بأعمال المالية الإسلامية .

المادة السادسة: آلية اجتماعات اللجنة الشرعية:

1. تعقد اللجنة الشرعية اجتماعاتها شكل منتظم مرتين سنوياً ، وكلما دعت الحاجة الى ذلك .
2. يحضر اجتماعات اللجنة الشرعية أعضاؤها وأمين سر اللجنة ، ولايحق لأي عضو في مجلس ادارة الشركة – أو احد مديريها – أو الادارة االتنفيذية حضور اجتماعاتها إلا إذا طلبت اللجنة الشرعية الاستماع الى رأيه أو الحصول على مشورته.
3. يشترط لصحة اجتماعات اللجنة الشرعية حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
4. يجب على اللجنة توثيق اجتماعاتها وإعداد محاضر تتضمن مادار فيها من نقاشات ومداولات ، وتوثيق توصيات الجنة ونتائج التصويت، وحفظها في سل خاص ومنظم، وبيان أسماء الأعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها- إن وجدت- وتوقيع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين.

المادة السابعة: مسؤوليات اللجنة الشرعية:

1. التأكد من أن المنتجات والخدمات ذات الصلة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
2. إصدار القرارات بشأن المسائل الشرعية ذات العلاقة بالمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية.
3. اعتماد توافق العقود والاتفاقيات وغيرها من المستندات القانونية المستخدمة في المعاملات التجارية ذات العلاقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
4. التأكد من اتساق سياسة الحوكمة الشرعية للشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليها.
5. إبلاغ مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- إذا ثبت للّجنة الشرعية ممارسة الشركة لأنشطة غير متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة. ضمن إطار العمل المرتبط بالمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية بحسب ما يرد إليها، والتوصية بالتدابير المناسبة، وإبلاغ مجلس الادارة -أو ما في حكمه- فور العلم بعدم معالجة تلك الأنشطة.
6. تقديم المشورة في المسائل الشرعية ذات العلاقة بعمليات الشركة للأطراف المعنية داخل الشركة أو الأطراف الأخرى التي تقدّم خدمات للشركة، مثل المستشار القانوني أو المراجع أو أي مستشارين آخرين عند الطلب.
7. إعداد تقرير سنوي عن مدى التوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية، وتضمينه المعايير الشرعية التي اعتمدت عليها اللّجنة الشرعية في إصدار قراراتها ورفعه إلى مجلس إدارة شركة تام المالية لاعتماده قبل الافصاح عنه للعموم.

المادة الثامنة : اختصاصات رئيس اللجنة الشرعية :

يتولى رئيس اللجنة الشرعية قيادة اللجنة والاشراف على سير أعمالها، ويدخل في مهام واختصاصات رئيس اللجنة مايلي:

1. التأكد من حصول الأعضاء على الوقت المناسب على المعلومات الواضحة والكاملة والصحيحة وغير المضللة.
2. الحقق من قيام اللجنة الشرعيةبمناقشة جميع المسائل الشرعية المحالة إليها.
3. تشجيع أعضاء اللجنة الشرعية على ممارسة مهامهم بفاعلية.

المادة التاسعة : مهام اعضاء اللجنة الشرعية وواجباتهم:

يؤدي كل عضو من أعضاء اللجنة الشرعية – من خلال عضويته في اللجنة- المهام والواجبات الأتية:

1. حضور اجتماعات اللجنة الشرعية وعدم التغيب عنها إلا بعذر مشروع يخطر به رئيس اللجنة الشرعية مسبقاً او لأسباب طارئة.
2. تخصيص وقت كافي للاطلاع بمسؤولياته، والتحضير لاجتماعات اللجنة والمشاركة بفعالية.
3. إبلاغ اللجنة الشرعية بشكل كامل وفوري بأي مصلحة له- مباشرة كانت أم غير مباشرة- في أي من الأعمال والعقودالتي تتم لحساب الشركة.وعلى ذلك العضو عدم المشاركة في التصويت على أي قرار يصدر بشأن ذلك.
4. إبلاغ اللجنة الشرعية بأي مشاركة سواء كانت مباشرة او غير مباشرة في أي أعمال من شأنها منافسة الشركة أو منافستة شخصياً للشركة بشكل مباشر او غير مباشر في احد فروع النشاط الذي تزاولة الشركة.
5. الالتزام بقواعد السلوك المهني طوال الوقت.

المادة العاشرة:استقلالية اللجنة :

يجب ان تراعي الشركة استقلالية اللجنمة الشرعية في ممارسة مهامها في جميع الأوقات وأن تضمن عدم وجود أي من المعوقات التي قد تؤثر على أداء اللجنة لأعمالها ويشمل ذلك مراعاة مايلي :

أن يكون الارتباط التنظيمي للجنة الشرعية بمجلس ادارة الشركة بشكل مباشر أو من خلال موظف مخول من اللجنة .

أن تخطر اللجنة الشرعية مجلس ادارة الشركة أو من في حكمة – في حال عدم قيام الادارة التنفيذية بتزويد اللجنة الشرعية بالمعلومات المطلوبة بشكل كامل ودقيق.

المادة الحادية عشر : سرية المعلومات:

يلتزم أعضاء اللجنة الشرعية بالمحافظة على سرية المعلومات التي حصلوا عليها أثناء أدائهم لأعمالهم وعدم اساءة ستخدامها.

المادة الثانية عشر: الالتزام الشرعي

يحدد مجلس إدارة الشركة - في إطار الحوكمة الشرعية- الإدارة المعنية بوظيفة الالتزام الشرعي في مؤسسة السوق المالية، وتشمل مهام وظيفة الالتزام الشرعي ما يأتي :

1. التحقق المنتظم من مدى التزام الشركة بسياسة الالتزام الشرعي، والقرارات الصادرة عن اللّجنة الشرعية، والإجراءات التصحيحية لمعالجة حالات عدم الالتزام، وآليات الرقابة القائمة لتجنب تكرارها.
2. أن يشمل نطاق مهام الالتزام الشرعي جميع المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشرعية التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية، بما في ذلك عملية تطوير تلك المنتجات والخدمات، بدءاً من مرحلة هيكلة المنتج والخدمة حتى مرحلة تقديمها للعملاء.
3. إبلاغ اللّجنة الشرعية بأي حالات عدم التزام شرعي في المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية.

المادة الثالثة عشر :المراجعة الشرعية الداخلية:

يحدد مجلس الادارة - في إطار الحوكمة الشرعية الإدارة المعنية بوظيفة المراجعة الشرعية الداخلية في الشركة وتهدف عملية المراجعة الشرعية الداخلية إلى الحد من مخاطر عدم التزام مؤسسة السوق المالية بأحكام ومبادئ الشريعة - وفقاً لما يصدُر عن اللّجنة الشرعية من قرارات- في منتجاتها وخدماتها المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، مع مراعاة مايلي:

1. إجراء عملية المراجعة الشرعية الداخلية دورياً في المجالات ذات الأهمية النسبية، وذلك بناءً على سجل مخاطر الشرعية (بند عم الالتزام الشرعي) . ويمكن إجراء المراجعة الشرعية كجزء من عملية المراجعة الداخلية لمجالات متخصصة أخرى بناءً على مستوى المخاطر ونسبة تأثير عدم الالتزام في هذه المجالات وبهدف تقييم نظام الرقابة الشرعية.
2. تحديد لجنة المراجعة مستهدفات مهمة المراجعة الشرعية الداخلية بعد التشاور مع اللّجنة الشرعية.
3. أن يتولى مهمة المراجعة الشرعية الداخلية مراجعون داخليون تتوافر فيهم المعرفة اللازمة والاستقلال والتدريب الكافي في الجوانب الشرعية، وألا يكلفوا بأي أعمال أخرى سوى أعمال المراجعة الداخلية. ويمكن للمراجعين الداخليين الاستعانة بخبرات اللجنة الشرعية في إجراء عملية المراجعة، شريطة أن لا يؤثر ذلك في موضوعية المراجعة.
4. رفع نتائج المراجعة الشرعية الداخلية وملاحظاتها إلى كل من لجنة المراجعة الداخلية واللّجنة الشرعية، وأن يقترح المراجع الداخلي للّجنة الشرعية الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.

المادة الرابعة عشر: تطوير المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية

يراعى في اجراءات عملية تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الاتي:

أولا: اجراءات ماقبل اعتماد المنتجات المتوافقة مع احكام الشريعة :

- ✓ إحالة كافة المسائل الشرعية للمنتجات والخدمات تحت التطوير للجنة الشرعية لضمان أن تشمل عملية اعتماد المنتج أو الخدمة وهيكلته وعملياته على مايدعمها من الأبحاث الشرعية الشرعية.
- ✓ يتم مراجعة جميع الوثائق المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة بما في ذلك الشروط والأحكام الواردة في النماذج والعقود والاتفاقيات وغيرها من المستندات القانونية المستخدمة قبل اعتماد المنتج.

ثانيا: اجراءات مابعد اعتماد المنتجات والخدمات المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية :

- ✓ ضمان ان تشمل عملية مابعد الاعتماد للمنتج او الخدمة على الالتزام الشرعي المستمر والمراجعة الشرعية الداخلية الدورية وتحديد المخاطر المحتمله التي قد تنتج عن حالات عدم الالتزام الشرعي في المنتج او الخدمة.
- ✓ ان تشمل مهام وظيفة المراجعة الشرعية الداخلية اقتراح الاجراءات التصحيحية المناسبة بشانها.

تحدد مهام الأطراف المعنية كالتالي:

إدارة الشركة-الصندوق:

1. تحديد المسائل الشرعية وإحالتها إلى اللّجنة الشرعية للحصول على قرارها، وتزويد اللّجنة الشرعية بجميع المعلومات اللازمة في الوقت المناسب، كما وستقوم الشركة – الصندوق بإبلاغ اللّجنة الشرعية فور العلم بوجود تعاملات وعمليات غير متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وتقديم خطة تصحيحية لمعالجة تلك الحالات.

إدارة الالتزام:

ضمان الالتزام بنشر تقارير اللجان الشرعية بحسب ما هو منصوص عليه في تعليمات الحوكمة الشرعية.

اللجنة الشرعية:

1. الاعتماد الشرعي للضوابط الشرعية المنصوص عليها ضمن شروط وأحكام الصندوق مع توضيح فيما إذا كانت هذه الضوابط من اجتهاد اللجنة أو مأخوذة من معايير شرعية أخرى.
2. الإفصاح عن الضوابط والمعايير الشرعية المستخدمة في إبداء الرأي الشرعي.

على مستوى الشركة:

1. تلتزم الشركة بنشر تقرير الحوكمة الشرعية السنوي ضمن تقرير مجلس الادارة السنوي او بصورة مستقلة متضمناً لاسماء اللجنة الشرعية وسيرهم الذاتية .

2. يتعين على الشركة متمثلة في لجنة المكافآت والترشيحات التحقق السنوي من استقلالية أعضاء اللجنة الشرعية وذلك من خلال نموذج الاستقلالية المعتمد في الشركة.

3. تلتزم الشركة بتزويد اللجنة الشرعية بكامل المستندات والاتفاقيات المبرمة والعقود وكافة التفاصيل المتعلقة باستثمارات الشركة بكل شفافية و افصاح والحصول على تقرير اللجنة بشان استثمارات الشركة ومراعاة الالتزام بأي خطط تصحيحة تقترحها اللجنة الشرعية بشان هذه الاستثمارات.

على مستوى منتجات الشركة:

من خلال الجدول التالي يتبين الوضع الحالي لتو افق صناديق شركة تام المالية مع تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية المطلوب تطبيقها بشكل إلزامي .

اسم الصندوق	نموذج الحوكمة الشرعية	مدى تو افق تقرير اللجنة الشرعية مع التعليمات	نشر التقارير ضمن الإفصاحات
	لجنة شرعية	متوافق	جاري العمل
	لجنة شرعية	متوافق	جاري العمل
	لجنة شرعية	متوافق	جاري العمل
	لجنة شرعية	*متوافق*	*جاري العمل*

المادة الخامسة عشر جدول المسؤوليات ومتطلبات العمل الخاصة بالحوكمة الشرعية:

اللجنة الشرعية	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة
التأكد من أن المنتجات والخدمات ذات الصلة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية ومبادئ الشريعة متو افقة مع أحكام	تحديد المسائل الشرعية، وإحالتها إلى اللّجنة الشرعية للحصول على قرارها، وتزويد اللّجنة الشرعية بجميع المعلومات اللازمة في الوقت المناسب	تطوير واعتماد السياسة الشرعية
إصدار القرارات بشأن المسائل الشرعية ذات العلاقة بالمنتجات والخدمات المتو افقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية.	متابعة تطبيق القرارات الشرعية الصادرة عن اللّجنة الشرعية.	تطوير واعتماد إطار الحوكمة الشرعية لمؤسسة السوق المالية:
التأكد من اتساق سياسة الالتزام الشرعي مع أحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليها.	نشر ثقافة الالتزام بمبادئ الحوكمة الشرعية في مؤسسة السوق المالية.	الإشراف على أداء الإدارة التنفيذية والمكلفين بتنفيذ إطار الحوكمة الشرعية
إبلاغ مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- إذا ثبت للّجنة الشرعية ممارسة مؤسسة السوق المالية لأنشطة غير متو افقة مع أحكام ومبادئ الشريعة ضمن إطار العمل المرتبط بالمنتجات والخدمات المتو افقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية بحسب ما يرد إليها.	التأكد من أن تنفيذ جميع عمليات المنتجات والخدمات المتو افقة مع أحكام ومبادئ الشريعة يكون وفقاً للسياسة الشرعية لمؤسسة السوق المالية.	تحديد المكافآت الملائمة لأعضاء اللّجنة الشرعية وفقاً للسياسة المعتمدة، والإفصاح عنها في تقرير مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية
في المسائل الشرعية ذات تقديم المشورة العلاقة بعمليات مؤسسة السوق المالية للأطراف المعنية داخل مؤسسة السوق المالية أو الأطراف الأخرى التي تقدّم خدمات لمؤسسة السوق المالية	إبلاغ اللّجنة الشرعية فور العلم بوجود تعاملات وعمليات غير متو افقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وتقديم خطة تصحيحية لمعالجة تلك الحالات.	الإفصاح في تقرير مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- عن السير الذاتية لأعضاء اللّجنة الشرعية للعموم
	تقديم خطة تصحيحية لمعالجة تلك الحالات، والتقيّد بما تراه اللّجنة الشرعية من تدابير مناسبة في شأن تلك التعاملات	إجراء تقييم سنوي لمدى تحقق استقلال أعضاء اللّجنة الشرعية، والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه
	إعداد تقرير سنوي عن مدى التو افق مع أحكام ومبادئ الشريعة فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المتو افقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية، وتضمينه المعايير الشرعية التي اعتمدت عليها اللّجنة الشرعية في إصدار	أو العمليات

	قراراتها، ورفعه إلى مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه-لاعتماده.	
يراعى عند تشكيل اللجنة الشرعية أو تكليف لجنة شرعية لدى جهة خارجية تناسُب عدد أعضاء اللّجنة الشرعية مع حجم وطبيعة المنتجات والخدمات المتو افقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.	التأكد من اعتماد التقرير السنوي للّجنة الشرعية، وذلك قبل الإفصاح عنه للعموم إما بشكل مستقل أو تضمينه في تقرير مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه-	اعتماد التقرير السنوي للّجنة الشرعية، والإفصاح عنه للعموم إما بشكل مستقل أو تضمينه في تقرير مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه-
أن يكون جميع أعضاء اللجنة الشرعية مستقلين وقادرين على ممارسة مهامهم و إبداء آرائهم والتصويت على القرارات ويتنافى مع الاستقلال .بموضوعية وحياد اللازم تو افره في عضو اللجنة الشرعية ما يلي:		الإقرار باستقلالية اللّجنة الشرعية، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر في أداء اللجنة الشرعية لأعمالها. من خلال لجنة الترشيحات والمكافات
		أن لا تُعدَّل القرارات الشرعية الصادرة عن اللّجنة الشرعية دون مو افقتها، وعلى مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية أو ما في حكمه مسؤولية التحقق من ذلك.
	أن لا تتجاوز مدة عضوية أعضاء اللّجنة الشرعية تسع سنوات. ولا يجوز تعيين العضو في اللجنة الشرعية لأكثر من فترتين.	

الاعتماد:

تم اعتماد وثيقة الحوكمة الشرعية الإصدار (1.0) من قبل مجلس الإدارة في شركة تام المالية في اجتماعه رقم (2) المنعقد بتاريخ / / 2025م الموافق / / 1447هـ.		
الرئيس التنفيذي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	رئيس مجلس الإدارة

معلومات الوثيقة

التعديل ومراقبة الإصدار:

التاريخ	الإصدار	طبيعة التعديل	بواسطة
2025/08 م	1.0	إنشاء النسخة الأولية من الوثيقة	ادارة المطابقة والالتزام

المراجعة والاعتماد

مراجعة بواسطة	التاريخ	اعتماد بواسطة	التاريخ
رئيس المطابقة والالتزام		الرئيس التنفيذي	
العضو المنتدب		مجلس الإدارة	

توزيع الوثيقة

م	المستلم
1)	اللجنة الشرعية
2)	لجنة المراجعة
3)	ادارة الالتزام
4)	ادارة الاصول
5)	ادارة الاستثمارات البديلة
6)	الادارة المالية
7)	ادارة الترتيب